

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1455

8 de septiembre de 2026

Presentado por la señora *Barlucea Rodríguez*

Referido a

LEY

Para añadir un nuevo inciso (r) al Artículo 8 y enmendar el Artículo 11 del Plan de Reorganización 4 de 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como el “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010”; enmendar el inciso (a) del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”; a los fines de transferir al Departamento de Agricultura la facultad de revisar, fijar, reglamentar y modificar los precios del café aplicables a los distintos componentes de la industria cafetalera previo a su venta al detal al consumidor; establecer una revisión de dichos precios en periodos que no excedan de dos (2) años; disponer sobre la composición y funciones del Comité Evaluador del Precio del Café; requerir que la evaluación económica del café producido en Puerto Rico y del café importado se realice separadamente; preservar las facultades del Departamento de Asuntos del Consumidor relacionadas con la protección del consumidor y la reglamentación de precios al detal; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La caficultura constituye uno de los renglones agrícolas de mayor importancia histórica, económica y social para Puerto Rico. Particularmente en los municipios de la zona montañosa, la producción de café representa una fuente de actividad económica, empleo y conservación de terrenos agrícolas que amerita una política pública coherente dirigida a procurar su permanencia, crecimiento y viabilidad.

Durante décadas, el Gobierno de Puerto Rico ha intervenido en la estructura de precios de la industria del café. Mediante la Ley 222-2008 se enmendó la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor para disponer que el Secretario de dicha agencia revise el precio del café en un periodo que no exceda de cinco (5) años, luego de considerar las recomendaciones de un Comité Evaluador del Café.

La experiencia acumulada desde entonces demuestra, sin embargo, que la determinación de los precios que reciben los agricultores y los demás componentes productivos de esta industria está íntimamente relacionada con materias que forman parte de la política pública agrícola de Puerto Rico: los costos de producción, la disponibilidad y costo de la mano de obra, los fertilizantes y demás insumos, el rendimiento de las cosechas, los costos de energía y transportación, las condiciones de las fincas, el acceso a seguros, la productividad y las condiciones del mercado agrícola.

El Departamento de Agricultura es precisamente la agencia encargada de establecer e implantar la política pública dirigida a promover, desarrollar y acrecentar la economía agropecuaria de Puerto Rico. El propio Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura le confiere amplias facultades respecto a la industria cafetalera, incluyendo reglamentar la compra, recibo, elaboración y venta del café producido por los caficultores y examinar los libros y operaciones de los distintos componentes de la industria.

En la actualidad, los caficultores han vuelto a advertir sobre el aumento sostenido en sus costos de producción y la insuficiencia de la compensación que reciben por su producto. El precio mínimo vigente del café uva maduro permanece en dieciocho dólares (\$18.00) por almud, mientras representantes del sector han planteado públicamente la necesidad de revisar dicha cantidad a la luz de los costos económicos actuales.

Esta Asamblea Legislativa entiende que la política pública relacionada con la compensación económica que reciben los componentes productivos de la industria

cafetalera debe recaer principalmente sobre la agencia cuya misión es precisamente procurar el desarrollo y la viabilidad del sector agrícola. No obstante, la transferencia de esta facultad no debe menoscabar la importante función del Departamento de Asuntos del Consumidor de evitar alzas injustificadas y proteger el poder adquisitivo de los consumidores.

Por ello, esta Ley establece una división clara de responsabilidades. El Departamento de Agricultura tendrá la facultad principal para revisar y fijar los precios regulados aplicables a los agricultores, beneficiadores, torrefactores y demás componentes de la cadena cafetalera antes de la venta del producto al consumidor. El Departamento de Asuntos del Consumidor conservará plenamente sus facultades respecto a las prácticas comerciales, alzas injustificadas y las demás materias comprendidas dentro de su Ley Orgánica.

A su vez, se reduce de cinco (5) a dos (2) años el término máximo para realizar una revisión de precios. La dinámica de los costos agrícolas actuales hace inadecuado que puedan transcurrir cinco años entre revisiones obligatorias. Nada impedirá que, cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, pueda iniciarse una revisión antes de vencer dicho término.

También se requiere expresamente que el análisis económico distinga entre el café producido en Puerto Rico y el café importado. Los costos de producción del agricultor puertorriqueño y las variables aplicables a la adquisición e importación de café responden a realidades económicas distintas y, por tanto, no deben mezclarse de manera que oculten la verdadera condición económica de la producción local.

Mediante esta Ley se procura crear un procedimiento ágil, especializado y transparente que permita adoptar decisiones fundamentadas en datos económicos actuales, proteja la continuidad de la producción puertorriqueña y, simultáneamente, preserve las salvaguardas que corresponden al consumidor.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo inciso (r) al Artículo 8 del Plan de Reorganización Núm. 4 de 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como el “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010”, para que lea como sigue:

“Artículo 8. — Facultades, funciones y deberes del Secretario.

El Secretario, además de las facultades, poderes y funciones que le otorgan la Constitución y las Leyes de Puerto Rico, será responsable de poner en vigor las funciones del Departamento establecidas en el Artículo 7 de este Plan.

...

(a)...

...

(r) Tendrá jurisdicción primaria y exclusiva para revisar, fijar, reglamentar y modificar los precios regulados aplicables al café en los niveles de producción, compra, beneficiado, procesamiento, torrefacción y aquellas otras etapas de la cadena de comercialización anteriores a la venta al detal al consumidor.

El Secretario vendrá obligado a realizar una revisión de dichos precios en un periodo que no excederá de dos (2) años. Nada de lo aquí dispuesto impedirá que el Secretario, por iniciativa propia o a solicitud de cualquier persona o entidad con interés legítimo en la industria cafetalera, inicie una revisión antes de transcurrido dicho término cuando exista evidencia de cambios sustanciales en los costos de producción, condiciones del mercado u otras circunstancias económicas pertinentes.

Para realizar la revisión, el Secretario constituirá un Comité Evaluador del Precio del Café, que estará integrado por un representante con conocimientos económicos o financieros del

1 *Departamento de Agricultura; un representante del Departamento de Asuntos del Consumidor;*
2 *un representante del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez de la*
3 *Universidad de Puerto Rico; un representante de los caficultores; un representante de los*
4 *beneficiarios; y un representante de los torrefactores. Los representantes de los sectores de la*
5 *industria serán designados por el Secretario de Agricultura.*

6 *El Comité preparará un estudio económico y formulará recomendaciones al Secretario. En*
7 *su evaluación considerará, entre otros factores pertinentes, los costos de mano de obra, fertilizantes*
8 *y demás insumos agrícolas; energía; combustible; transportación; seguros; cumplimiento*
9 *regulatorio; productividad y rendimiento de las cosechas; condiciones del mercado; inflación;*
10 *disponibilidad de mano de obra; calidad del producto; y cualquier otro factor que incida*
11 *sustancialmente sobre la viabilidad económica de la producción y comercialización del café.*

12 *El estudio deberá identificar y evaluar separadamente los costos y condiciones económicas*
13 *correspondientes al café producido en Puerto Rico y aquellos correspondientes al café importado.*
14 *La utilización de café importado como componente del mercado local no podrá tener el efecto de*
15 *ocultar o diluir los costos reales atribuibles a la producción del café puertorriqueño.*

16 *El Comité hará público su estudio, metodología, fuentes de información y recomendaciones.*
17 *Cualquier miembro del Comité podrá presentar por escrito una opinión concurrente o disidente, la*
18 *cual formará parte del expediente administrativo.*

19 *Recibido el informe del Comité, el Secretario remitirá copia al Departamento de Asuntos*
20 *del Consumidor, el cual contará con treinta (30) días para presentar las observaciones y*
21 *recomendaciones que estime necesarias en protección del consumidor. Transcurrido dicho término*

1 sin que el Departamento de Asuntos del Consumidor haya presentado comentarios, el Secretario
2 de Agricultura podrá continuar con el procedimiento.

3 El Secretario emitirá su determinación mediante resolución u orden debidamente
4 fundamentada, de conformidad con la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
5 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. Cuando la determinación
6 se aparte sustancialmente de las recomendaciones del Comité Evaluador, deberá exponer las
7 razones para ello.

8 Nada de lo dispuesto en este inciso se interpretará como una limitación a las facultades del
9 Departamento de Asuntos del Consumidor respecto a la protección de los consumidores, la
10 fiscalización de prácticas comerciales o engañosas, o la reglamentación de precios al detal al
11 consumidor cuando dichas facultades procedan conforme a su Ley Orgánica.”

12 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 11 del Plan de Reorganización 4 de 26 de julio
13 de 2010, según enmendado, conocido como el “Plan de Reorganización del Departamento
14 de Agricultura de 2010”, para que lea como sigue:

15 “Artículo 11. — Café.

16 El Secretario estará facultado a establecer, mediante reglamento, las medidas
17 necesarias, apropiadas o convenientes para:

18 (a) ...

19 (b) ...

20 (c) ...

21 (d) regular el mínimo y el máximo del importe del derecho del café que se
22 introduzca a Puerto Rico; reglamentar los mecanismos y canales de

importación de café y determinar aquellas personas naturales o jurídicas que puedan ser autorizadas a realizar tal importación bajo la supervisión del Departamento y las condiciones a cumplirse para otorgar tal autorización; *así como revisar, fijar, reglamentar y modificar los precios regulados aplicables al café, de conformidad con lo dispuesto en el inciso (r) del Artículo 8 de este Plan;*

(e) ...

...”

Sección 3.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, para que lea como sigue:

“Artículo 6.

En adición a los poderes y facultades transferidos por la presente Ley, el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor tendrá los siguientes deberes y facultades:

(a) Reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos a todos los niveles de mercadeo, sobre los artículos, productos y aquellos servicios que corriente y tradicionalmente se prestan y se cobran por horas o por unidad, se ofrezcan o se vendan en Puerto Rico, en aquellos casos que tales medidas se justifiquen para proteger al consumidor de alzas injustificadas en los precios, evitar el deterioro del poder adquisitivo del consumidor, y proteger la economía de presiones inflacionarias. **[Sin que se entienda como una limitación a que cualquier persona con un interés legítimo en el mercado**

1 cafetalero pueda solicitar una revisión en cualquier momento, el Secretario
2 vendrá obligado a realizar una revisión del precio del café en un período que
3 no excederá de cinco (5) años donde evaluará la situación existente en la
4 industria y fijará, de entenderse necesario, cualquier aumento propuesto en
5 el precio de acuerdo a las recomendaciones que surjan de los estudios
6 económicos que realice un Comité evaluador del Café compuesto por
7 economistas del Departamento de Asuntos del Consumidor, del
8 Departamento de Agricultura, del Colegio de Ciencias Agrícolas de la
9 Universidad de Puerto Rico y un representante de cada uno de los tres
10 sectores de la industria cafetalera (agricultores, beneficiadores y
11 torrefactores), éstos nombrados por el Secretario de Agricultura.] *No obstante*
12 *lo anterior, la revisión y fijación de los precios mínimos garantizados que deberán*
13 *pagarse a los caficultores por el café producido en Puerto Rico, así como de aquellos*
14 *otros precios de la industria cafetalera cuya revisión o fijación se atribuya expresamente*
15 *por ley al Secretario de Agricultura, corresponderá exclusivamente a este último, de*
16 *conformidad con el Plan de Reorganización 4 de 26 de julio de 2010, según enmendado.*
17 *Nada de lo dispuesto en este inciso se interpretará como una limitación a las facultades*
18 *del Departamento de Asuntos del Consumidor para proteger al consumidor, fiscalizar*
19 *prácticas comerciales o engañosas, investigar alzas injustificadas en los precios al*
20 *consumidor o ejercer aquellas otras facultades que le hayan sido conferidas por ley.*
21 ...”

22 Sección 4.-Revisión inicial.

Dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de esta Ley, el Secretario del Departamento de Agricultura iniciará y completará una revisión de los precios regulados del café conforme al procedimiento establecido en esta Ley.

Para dicha revisión inicial, el Secretario podrá utilizar los estudios, informes, datos económicos, testimonios, documentos y demás información recopilada anteriormente por el Departamento de Asuntos del Consumidor, el Departamento de Agricultura, la Universidad de Puerto Rico o el Comité Evaluador del Precio del Café, siempre que actualice aquella información que resulte material para la determinación.

Sección 5.-Transferencia de expedientes e información.

El Departamento de Asuntos del Consumidor transferirá al Departamento de Agricultura, dentro de los quince (15) días siguientes a la vigencia de esta Ley, copia física o electrónica de todos los expedientes administrativos, estudios económicos, informes, estadísticas, ponencias, recomendaciones y demás documentos relacionados con la revisión y fijación de los precios del café que sean necesarios para ejercer las funciones transferidas mediante esta Ley.

Ambas agencias deberán colaborar para asegurar una transición ordenada y evitar duplicidad de gestiones o interrupciones en la fiscalización de la industria.

Sección 6.-Continuidad de órdenes y reglamentos.

Toda orden, reglamento, resolución o determinación vigente del Departamento de Asuntos del Consumidor relacionada con los precios del café continuará en pleno vigor y efecto hasta que sea modificada, sustituida o dejada sin efecto por la autoridad competente conforme a esta Ley.

1 La transferencia de facultades dispuesta en esta Ley no invalidará actuaciones
2 administrativas realizadas válidamente con anterioridad a su vigencia ni afectará
3 derechos u obligaciones adquiridos al amparo de estas.

4 Sección 7.-Reglamentación.

5 El Secretario del Departamento de Agricultura podrá adoptar, enmendar o
6 derogar los reglamentos que sean necesarios para implantar las disposiciones de esta Ley,
7 conforme a la Ley 38-2017, según enmendada.

8 Mientras se adopte la reglamentación correspondiente, podrá utilizar, en todo
9 aquello que sea compatible con esta Ley, los procedimientos y criterios técnicos existentes
10 para la revisión del precio del café.

11 Sección 8.-Cláusula de interpretación.

12 Las disposiciones de esta Ley se interpretarán liberalmente a favor de una política
13 pública que promueva la viabilidad económica de la caficultura puertorriqueña, una
14 compensación razonable a los componentes productivos de la industria, la estabilidad
15 del abasto y la protección del consumidor.

16 Sección 9.-Separabilidad.

17 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
18 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley
19 fuera anulada o declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción y
20 competencia, la sentencia dictada a tal efecto no afectará, perjudicará ni invalidará el resto
21 de sus disposiciones.

22 Sección 10.-Vigencia.

- 1 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.